

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

【13】

제 목 보험료 사후정산 업무 부적정

관 련 부 서 ○○○○본부 ●●●●실 * * 부, * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 * * * * 부, ●●●●실 * * 부, * * * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「계약예규」 제91조 및 제92조에 따라 예정가격 작성 시 * * * *
* * *, * * * * * * * * *, * * * * * * *, 퇴직급여충당금 및 * * * * * *
및 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제10조에 따른 * * * * * * (이하
“* * * * * * * 등”이라 한다)을 관련 법령에서 정하는 기준에 따라 각각 계상하고
대가지급시 사후정산하여 지급하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

기획재정부 고시 「계약예규」 정부 입찰·계약 집행기준 제94조(대가지급시 정
산절차 등)에 따르면 계약담당공무원은 계약상대자의 기성부분에 대한 대가지급
청구 시 * * * * * * * 등의 청구와 관련하여 * * * * * * * 등의 납입확인서¹⁾,
전회분 기성대가에 포함하여 지급된 * * * * * * * 등의 지급액 중 해당 부분을
하수급인에게 지급하였음을 증빙하는 서류를 첨부하게 하여야 한다고 되어 있다.

1) 하수급인의 보험료 납입확인서를 포함

또한 계약담당공무원은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부 여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 제93조 제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 * * * * * 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다고 되어 있다.

그리고 사업자 부담분의 * * * * * 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되 일용근로자는 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산하고 생산직근로자²⁾는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료를 일할 정산³⁾한다고 되어 있다.

우리 회사 「계약업무처리기준」 7. 공사계약일반조건 제50조(* * * * * 및 * * * * * 사후정산)에 따르면 발주자는 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조의 규정에 의하여 * * * * * 및 * * * * * 를 사후정산하기로 한 계약에 대하여는 제47조 및 제49조의 규정에 의한 대가지급시 계약예규 「계약 입찰·계약 집행기준」 제94조의 규정에 정한 바에 따라 정산하여야 한다고 되어 있다.

따라서 * * * * * 등을 정산할 때는 입찰공고 등에 고지된 * * * * * * * 등의 범위내에서 사업자 부담분의 * * * * * 등에 대한 납입확인서의 금액을 대가지급시 사후정산하여 지급하여야 한다.

2) 직접노무비 대상에 한함

3) 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 일용근로자와 정산방법을 준용한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 5. 13. ~ 5. 24.)를 통해 대가지급시 * * * * *
 * * * 등을 사후정산 현황을 점검한 결과 다음 [표]와 같이 현장인 명부 등을
 확인하여 해당사업장 계약이행기간 대비 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료를
 일할 정산해야 하는데 4대보험 완납증명서 또는 회사전체 납입확인서로 사후
 정산하거나, * * * * * 납입확인서가 제출되지 않았으나 사후정산한 사례를
 확인하였다.

[표] * * * * * 등 사후정산 부적정 현황

(단위 : 원)

구분	20xx년 * * * * *공사	* * * * *공사 * * * * *	x호기 * * * * * * * * * * * * * *구매
계약금액			
계약기간	20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.
* * * * * *			
* * * * * * * *			
* * * * * *			
* * * * * *			
사후정산 대상 금액			
사후정산 서류			

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과 「계약예규」 등 관련 규정에 따라 * * * * * 등의 사업자 부담분
 납입확인서의 금액을 확인하여 사후정산을 실시하지 않는 등 보험료 사후정산
 업무를 소홀히 하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 「계약예규」 등 관련규정에서 정하고 있는 * * * *
 * * * 등을 사후정산하지 않은 사실을 인정하고 앞으로 * * * * * 등의 사
 후정산 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 앞으로 「계약예규」 등 관련규정에서 정하
 고 있는 방법에 따라 * * * * * 등 보험료 사후정산 업무를 철저히 하시고,
 (주의)

② * * * * * 등 사후정산 업무를 소홀히 한 관련자에게 「상벌규정」 제27조
 (경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	호칭·성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
○○○○본부 * * 부	SSS	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 * * 부	주의
○○○○본부 * * 부	TTT	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 * * 부	주의
○○○○본부 * * * * 부	UUU	20xx. xx. ~ 20xx. xx.		○○○○본부 * * * * 부	주의